23 באוגוסט, 2026

שיכון ובינוי בע"מ

(להלן: "החברה")

<u>דוח הצעת מדף</u>

על-פי תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 31 במאי 2024, שפורסם ביום 30 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-055282) (להלן: "**תשקיף המדף**") (שתוקפו הוארך עד ליום 30.5.2027[1]), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005, מתכבדת החברה לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") של ניירות הערך המפורטים בדוח זה להלן (להלן: "**דוח הצעת המדף**" או "**דוח ההצעה**").

בדוח הצעת המדף תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין בדוח הצעת המדף אחרת.

1. **<u>ניירות הערך המוצעים</u>**

1.1. עד 750,677,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה 11), רשומות על שם, המוצעות בדרך של הרחבת סדרה נסחרת, שהונפקה לראשונה על פי דוח הצעת מדף מיום 7 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-067451) (להלן: "**דוח הצעת מדף (סדרה 11') המקורי**") והורחבה באפריל 2026, על פי דוח הצעת מדף מיום 16.4.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-035290), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

על אף האמור בסעיף זה לעיל, החברה מודיעה בזאת כי אם וככל שבמסגרת המכרז להנפקת אגרות החוב (סדרה 11) על פי דוח הצעת מדף זה, סך הביקושים יעלה על 666,062,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 11), קרי 666,062 יחידות (להלן: "הכמות המונפקת 11 המקסימאלית") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "הסכום 11 העודף"), אזי תחולנה ההוראות שלהלן: (א) החברה תודיע, במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה, על גובה הסכום 11 העודף; ועל סכום ההנפקה של אגרות חוב (סדרה 11) שבכוונת החברה להנפיק במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף; (ב) לא תבוצע הנפקת יחידות של אגרות החוב סדרה 11 לציבור בגובה הסכום 11 העודף (בלבד) ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום 11 העודף (בלבד); (ג) ההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 2.4 לדוח הצעת המדף (אופן קביעת המחיר ליחידה והקצאת אגרות החוב למבקשים), תבוצע לפי היחס (פרו ראטה) שבין הכמות המונפקת 11 המקסימאלית לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או סך הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות החוב (סדרה 11), לפי הנמוך. לשם הדוגמא, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 750,677,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 11), אזי לאור החלטת החברה לגייס עד הכמות המונפקת 11 המקסימאלית, יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז שנערך על פי הוראות סעיף 2.4 לדוח הצעת המדף, כ-89% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (לפי התחשיב הבא: 666,062,000/750,677,000).

1.2. קרן אגרות חוב (סדרה 11) עומדת לפירעון ב-4 תשלומים שנתיים לא שווים, כמפורט להלן

---

[1] ראו דיווח מיידי של החברה מיום 25.5.2026 (אסמכתא מס': 2026-01-047782).

(יובהר כי שיעורי התשלום הם לפי לוח הסילוקין של אגרות החוב בעת הנפקתה לראשונה של סדרה 11): תשלום אחד בשיעור של 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, אשר ישולם ביום 31 במרץ 2030 ו- 3 תשלומים בשיעור של 30% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב כ"א, אשר ישולמו ביום 31 במרץ בכל אחת מהשנים 2031, 2032 ו-2033.

תשלום הקרן הראשון שישולם לרוכשי אגרות החוב (סדרה 11) על פי דוח הצעת מדף זה ישולם ביום 31 במרץ 2030.

1.3. אגרות החוב (סדרה 11) נושאות ריבית שנתית בשיעור שנתי של 5.52% (להלן: "**הריבית השנתית 11**"). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 11) משולמת החל מחודש מרץ 2026, בתשלומים חצי שנתיים בגובה שיעור הריבית השנתית 11 חלקי שניים, קרי בשיעור של 2.76% (למעט תשלום הריבית הראשון אשר שולם ביום 31 במרץ 2026), בימים 31 במרץ ו-30 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2033 (כולל), למעט בחודש ספטמבר 2033, באופן שהתשלום הראשון של הריבית שולם ביום 31 במרץ 2026 ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 במרץ 2033, ביחד עם התשלום האחרון של קרן אגרות החוב. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של ששת החודשים שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד תשלום הריבית הרלוונטי.

תשלום הריבית הראשון שישולם לרוכשי אגרות החוב (סדרה 11) על פי דוח הצעת מדף זה יהא בשיעור של 2.76%, וישולם ביום 30 בספטמבר 2026.

1.4. **יובהר כי תשלום הריבית אשר ישולם ביום 30 בספטמבר 2026, ישולם למי ששמו יהיה רשום במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 11) ביום 24 בספטמבר 2026.**

1.5. הקרן והריבית על אגרות החוב (סדרה 11) לא צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה (היעדר ההצמדה) לא תשונה לאורך כל תקופת אגרות החוב.

1.6. למועד דוח הצעת המדף, רשומות למסחר בבורסה 808,268,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 11). בהנחה של הנפקת מלוא כמות אגרות החוב (סדרה 11) המוצעות על פי דוח זה (בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל), כמות אגרות החוב (סדרה 11) הרשומות למסחר בבורסה תעמוד על 1,474,333,000 ש"ח ע.נ..

1.7. לפרטים אודות דירוג אגרות החוב (סדרה 11), ראו סעיף 7 להלן.

1.8. אגרות החוב שתונפקנה על פי דוח זה תהוונה, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה 11) שנרשמו למסחר ושהוצעו על ידי החברה לציבור בעבר, ותנאיהם יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה 11) שבמחזור, כמתואר בדוח הצעת מדף (סדרה 11) המקורי. מחזיקי אגרות החוב (סדרה 11) אשר תונפקנה במסגרת דוח הצעת מדף זה, לא יהיו זכאים לקבלת תשלום על חשבון קרן או ריבית של אגרות החוב (סדרה 11) בגין תקופות שהסתיימו טרם מועד הנפקתן כאמור ואשר המועד הקובע לזכאות להם חל טרם הנפקת אגרות החוב על פי דוח זה.

1.9. לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה 11) ראו סעיף 4 לדוח זה.

2. **<u>אופן הצעת ניירות הערך</u>**

אגרות החוב (סדרה 11) תוצענה לציבור בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "**תקנות הצעה לציבור**"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כמפורט להלן.

2.1. <u>מכרז על אגרות החוב (סדרה 11) (מספר מכרז: 1228758)</u>

2.1.1. אגרות חוב (סדרה 11) מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות הצעה לציבור ב- 750,677 יחידות (בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, במחיר יחידה שלא יפחת מסך של 1,062 ש"ח ליחידה (להלן: "**המכרז לאגרות החוב סדרה 11**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי הינו כדלקמן (להלן: "**יחידה של אגרות החוב סדרה 11**"):

1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 11)	1,062 ש"ח
סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה של אגרות החוב (סדרה 11)	**1,062 ש"ח**

2.1.2. כל מבקש יהיה רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים, אשר לא יפחתו מהמחיר המינימאלי ליחידה של אגרות החוב (סדרה 11) ושיהיו נקובים במרווחים של 0.5 ש"ח, היינו 1,062 ש"ח, 1062.5 ש"ח, 1,063 ש"ח וכו'. בקשה לרכישת יחידה של אגרות החוב (סדרה 11) שאינה נוקבת במחיר במדרגות של 0.5 ש"ח, תעוגל למחיר במרווח הקרוב כלפי מטה.

2.2. התקופה להגשת בקשות לרכישת יחידות המוצעות תחל ביום ב', 24 באוגוסט 2026, בשעה 9:00 ותסתיים באותו היום בשעה 17:00 (להלן: "**יום המכרז**" ו/או "**מועד סגירת רשימת החתימות**"). מועד סגירת רשימת החתימות יהיה לא לפני תום שבע (7) שעות ממועד פרסום דוח הצעת המדף, מתוכן חמש (5) שעות מסחר לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף.

2.3. <u>הגשת הזמנות והליכי המכרז</u>

2.3.1. רכז ההנפקה הנו לידר הנפקות (1993) בע"מ, שכתובתו הארבעה 21, תל אביב (להלן: "**רכז ההנפקה**").

2.3.2. הזמנות לרכישת יחידות תוגשנה לחברה באמצעות רכז ההנפקה במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה (להלן יחד: "**המורשים לקבלת בקשות**"), לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות. המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.
כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תיחשב כמוגשת אם תתקבל אצל המורשה לקבלת בקשות עד לשעה 17:00 ביום המכרז, ובלבד שהמורשה לקבלת בקשות שקיבלה יעבירה לרכז ההנפקה ותתקבל על ידי רכז ההנפקה (כהגדרתו להלן), עד לתום חצי שעה ממועד סגירת רשימת החתימות (להלן: "**המועד האחרון להגשה לרכז**").

2.3.3. המבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות ומחיר היחידה המוצע על ידו לכל יחידה אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה. בקשה לרכישת יחידות שהמחיר הנקוב בה נמוך מהמחיר המינימאלי של אגרות החוב, יראו אותה כבקשה שלא הוגשה.

2.3.4. ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז שבו הבורסה מבצעת סליקה, לא יאוחר מהשעה 10:00, תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה ובאמצעות המורשים לקבלת בקשות, למבקשים, אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את מחיר היחידה שנקבע, את מספר היחידות שתוקצינה לכל מבקש ואת התמורה

המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד השעה 12:00 בצהרים יעבירו המבקשים לרכז ההנפקה באמצעות המורשים לקבלת בקשות, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות, אשר לגביהן נענתה הזמנתם במכרז, לחשבון המיוחד, כמפורט להלן.

2.3.5. הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את היחידות שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא, על פי תנאי דוח הצעת המדף, של היחידות שתוקצינה לו עקב היענות על פי תנאי דוח הצעת המדף לבקשתו.

2.3.6. ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק היחידה הכלול בבקשה, יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל. במקרה בו הבקשה הינה לרכישת כמות יחידות הגבוהה מהכמות המפורטת בסעיף 1 לעיל, יראו את הבקשה כאילו הוגשה לרכישת הכמות המירבית המפורטת בסעיף כאמור.

2.3.7. העברת הבקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה תיעשה באמצעות שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. כמו כן, בקשות שיוגשו ישירות לרכז ההנפקה תועברנה במעטפות סגורות. ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז יוצגו הבקשות שבכספות, לרבות בקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה בנוכחות (לרבות בדרך של שימוש באמצעי תקשורת חזותית (Video Conference)) נציג החברה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

2.3.8. עד יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה את תוצאות המכרז.

2.3.9. המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.

לעניין זה, "**מבקש**" - ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו התקשרה החברה בהתקשרות מוקדמת לרכישת יחידות.

2.4. <u>אופן קביעת המחיר ליחידה והקצאת אגרות החוב למבקשים</u>

כל היחידות שבקשות לרכישתן תיענינה, תונפקנה במחיר ליחידה אחיד (להלן: "**המחיר ליחידה האחיד**"), אשר יהיה המחיר ליחידה הגבוה ביותר אשר בקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת מדף זה. אופן הקצאת היחידות יתבצע, כדלקמן:

2.4.1. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות יחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה, כאמור בסעיף 3 לדוח ההצעה) יפחת מהמספר הכולל של

היחידות המוצעות על פי דוח ההצעה, תיענינה כל הבקשות במלואן, ובמקרה כזה יהיה המחיר ליחידה האחיד המחיר המינימלי ליחידה. יתרת היחידות, שלא תתקבלנה בקשות בגינן, לא תונפקנה.

2.4.2. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות יחידות שבקשות לרכישתן יתקבלו ממשקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה, כאמור בסעיף 3 לדוח ההצעה) יהיה שווה או יעלה על המספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור, הקצאת היחידות המוצעות תעשה כדלקמן:

2.4.2.1. בקשות הנוקבות במחיר ליחידה נמוך מהמחיר ליחידה האחיד - לא תענינה.

2.4.2.2. בקשות הנוקבות במחיר ליחידה גבוה מהמחיר ליחידה האחיד - תענינה במלואן.

2.4.2.3. בקשות (לא כולל בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה כאמור בסעיף 3 לדוח ההצעה) הנוקבות במחיר ליחידה השווה למחיר ליחידה האחיד - תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה, לאחר היענות לבקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה האחיד (ולאחר הענות לבקשותיהם של המשקיעים המסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה, אשר יגישו בקשות במחיר ליחידה האחיד, כאמור בסעיף 3 לדוח), חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שבגינן הגיש בקשה שבה נקב במחיר ליחידה האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שהוגשו לחברה שבהן ננקב המחיר ליחידה האחיד (בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה, כאמור בסעיף 3 לדוח ההצעה).

הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תעשה כפי שנקבע בסעיף 3 לדוח ההצעה.

2.4.3. אם בהקצאת אגרות החוב על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע בהצעה.

2.4.4. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיענות חלקית או מלאה להזמנתו, לפי הכללים המפורטים בסעיף 2.4 זה לעיל.

2.4.5. **לאחר חישוב אופן הקצאת היחידות בהתאם למתואר בסעיף 2.4 זה, תבוצע ההקצאה בפועל בהתאם לאמור בסעיף 1 לעיל**.

2.5. <u>חשבון מיוחד</u>

2.5.1. סמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה בתאגיד בנקאי או אצל מסלקת הבורסה חשבון נאמנות מיוחד, על שם החברה, נושא פירות (להלן: "**החשבון**

המיוחד"), וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו של החשבון המיוחד. החשבון המיוחד ישמש לכספים שיתקבלו מהמבקשים. החברה רואה בהעברת תמורת ההנפקה לחשבון המיוחד כקבלת תמורת ההנפקה בידי החברה.

2.5.2. החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה, בהתאם להוראות סעיף 28 לחוק ניירות ערך. בחשבון המיוחד יופקדו הכספים שישולמו בגין הבקשות אשר נענו על ידי החברה, במלואן או בחלקן. כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים שאינם צמודים, נושאי ריבית על בסיס יומי, ככל שיתאפשר כן.

2.5.3. רכז ההנפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר שלאחר יום המכרז, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם ובניכוי הוצאות כולל עמלות התחייבות מוקדמת, וזאת כנגד העברת תעודת אגרות החוב לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**החברה לרישומים**") וזיכוי חבר הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה.

החברה רואה בהפקדת תמורת ההנפקה בחשבון המיוחד כהעברת התמורה לידי החברה, ועל סמך זאת תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום את אגרות החוב למסחר.

2.6. הצעות ניירות הערך על-פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.

2.7. החברה רשאית לבטל את ההצעה על-פי דוח הצעת מדף זה בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה, מבלי שתהיה לניצעים כל טענה בקשר לכך. במקרה של ביטול ההנפקה כאמור, ניירות הערך המוצעים לא יונפקו, לא יירשמו למסחר בבורסה ולא ייגבה כסף מהמזמינים בקשר לאותן יחידות שהוזמנו על-ידם.

3. <u>משקיעים מסווגים</u>

3.1. מתוך היחידות המוצעות לציבור, לגבי 666,062 יחידות אגרות חוב (סדרה 11), המהוות כ- 89% מתוך כמות יחידות אגרות חוב (סדרה 11) המוצעות לציבור, ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישתן ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות הצעה לציבור[2], לפיהן יגישו המשקיעים המסווגים בקשות במכרז לרכישת יחידות במחיר ליחידה ובכמויות המפורטות להלן.

על פי תקנות הצעה לציבור, במקרה של חתימת יתר, הקצאה למשקיע מסווג לפי התחייבות מוקדמת שנתן תיעשה באופן הבא:

3.1.1. לא עלתה חתימת היתר על חמש (5), יוקצו לכל משקיע מסווג 100% מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על חמש (5), יוקצו לכל משקיע מסווג 50% מהכמות שהתחייב לרכוש.

3.1.2. לא היתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה למשקיעים מספיקה להקצאה כאמור בסעיף 3.1.1 לעיל, אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות

---

[2] "**משקיע מסווג**" - מי שהתחייב מראש לרכוש מההצעה לציבור יחידות אגרות חוב בשווי כספי של 800 אלפי ש"ח לפחות ובלבד שהוא נמנה עם אחד הגופים המנויים בהגדרת "משקיע מסווג" שבתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

המוקדמות שהוגשו באותו מחיר יחידה שייקבע במכרז.

הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת המחיר ליחידה האחיד. ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה במחיר היחידה כפי שנקבע במכרז.

במקרה שלא תתקיים חתימת יתר, תיחשבנה הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת המכרז כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת ניירות הערך למזמינים.

"**חתימת יתר**" - היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה האחיד שנקבע במכרז, לבין הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד.

"**הכמות שנותרה לחלוקה**" - כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז על המחיר ליחידה על פי דוח הצעת המדף, לאחר שנוכתה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה האחיד שנקבע במכרז.

3.2. כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה, להגיש בקשות לרכישת יחידות בכמויות היחידות ובמחירים ליחידה שלא יפחתו מהמפורט להלן:

שם גוף	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	מחיר	הקצאה	הערה
HAZAVIM BOND LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,064	3,500	
HAZAVIM BOND LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062	3,000	
I.B.I Re'em Bond LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,070	15,000	
Oporto Delta A LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,067	6,400	
א-טו-זד פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,068	13,000	
א.ס. ברטמן השקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,063.5	6,000	
א.ס. ברטמן השקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062.5	5,000	
א.ס. ברטמן השקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062	4,000	
א.ש טנא השקעות ופיננסים בע"מ	חברה בעלת רישיון לשיווק השקעות	1,062.5	4,500	
אופרטו הפצת ניירות ערך בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,067	11,290	
אורקום אסטרטגיות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,066	6,000	
אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	קרן נאמנות	1,062	27,950	
אידאה בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,066	3,000	
איילון קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,063	67,012	
איילון קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,062	2,530	
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,070.5	15,000	
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,065	15,000	
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,063	14,000	
אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,067	8,600	
אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062	5,700	
אלמוגים החזקות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062	800	
אמטרין 2 שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,076	1,300	*
אמטרין שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,076	8,000	*
ארביטרז גלובל ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,068.5	18,000	
ארביטרז גלובל ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,065	9,000	
בנק לאומי לישראל בעמ	בנק	1,064	15,000	*

שם גוף	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	מחיר	הקצאה	הערה
בנק לאומי לישראל בעמ	בנק	1,062	5,000	*
ברק קפיטל השקעות 2006 בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,076	5,000	*
ג'יירו ש.מ.ו.נ.ה	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,066	5,000	
דנבאר פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,065	1,000	
דנבאר פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,064	1,600	
דנבאר פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062	1,000	
הפניקס ניהול תיקים בע"מ	מנהל תיקים	1,066	31,225	**
הראל מסחר מדדים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,063	1,000	**
ורטיקל בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,068	16,000	
ורטיקל ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,068	16,000	
ח.פ.מ. איתן - קרן גידור הזדמנויות שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,066	30,000	
ח.פ.מ. איתן - קרן גידור הזדמנויות שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,063	18,000	
חצבים שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,064	2,000	
יוניק השקעות ופינטק - שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,066	1,500	
יוניק השקעות ופינטק - שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,063.5	2,000	
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	1,062.5	22,000	
מגדל קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,065	23,075	**
מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,071.5	10,500	
מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,064	3,000	
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,066	10,000	
ספנקריט פלמחים בע"מ	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	1,062	3,000	
פונטיפקס בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,078	6,500	
פונטיפקס בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,067	10,000	
פונטיפקס בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,063	5,000	
פונטיפקס הזדמנויות ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,076	7,300	
פונטיפקס הזדמנויות ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,067	10,000	
פונטיפקס הזדמנויות ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,063	4,000	
פידליטי הון סיכון בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,067	1,555	
פידליטי הון סיכון בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,066	1,725	
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ	מנהל תיקים	1,066	15,000	
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ	מנהל תיקים	1,064.5	31,000	
קבוצת לג'נדרי בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062	1,000	
קורטקס אסטרטגיות שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,070	30,000	
קורטקס אסטרטגיות שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062	30,000	
ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,067	10,000	
ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	1,062	6,500	
		סה"כ	**666062**	

(*) למיטב ידיעת החברה, מפיצים או גופים מסווגים הקשורים למפיצים (ראו הערת שוליים מס' 4). בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי מפיצים או גופים מסווגים הקשורים למפיצים לרכישת 34,300 יחידות אגרות החוב (סדרה 11), המהוות כ- 5% מהיקף ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המסווגים.

(**) למיטב ידיעת החברה, משקיע מסווג הקשור לבעל עניין בחברה. בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים

הקשורים לבעלי עניין בחברה לרכישת 55,300 יחידות אגרות החוב (סדרה 11), המהוות כ- 8% מהיקף ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המסווגים.

התחייבויות המשקיעים המסווגים האמורים בס"ק 3.2 לעיל תקראנה בסעיף זה - "**התחייבויות מוקדמות**".

3.3. קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת מדף זה נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות הצעה לציבור וכן כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זה.

3.4. המשקיעים המסווגים יהיו רשאים להזמין ביום המכרז יחידות בכמות יחידות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת, ואולם יחידות כאמור שתוזמנה לא תיחשבנה כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת מדף זה, אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

3.5. התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות המורשים לקבלת בקשות, ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז עד השעה 12:00 בצהריים, לחשבון המיוחד.

3.6. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת, וזאת בשיעור של 0.50% מהתמורה הכוללת של אגרות החוב (סדרה 11), המחושבת לפי המחיר המינימאלי ליחידה, בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות (התחייבות מוקדמת), כמפורט לעיל.

3.7. משקיע מסווג יהא רשאי, ביום המכרז, להעלות את המחיר ליחידה בו נקב בהתחייבות המוקדמת האמורה לעיל (במדרגות המפורטות בסעיף 2.1.2 לעיל), על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה אשר תימסר לו לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות ביום המכרז.

4. **<u>יתר תנאי אגרות החוב (סדרה 11)</u>**

4.1. לפרטים נוספים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה 11) ראו בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11), וכן סעיף 8 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30.6.2026 כפי שפורסם ביום 20 באוגוסט 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-078013), המובא בזאת על דרך ההפניה.

4.2. הנאמן לאגרות החוב (סדרה 11) הנו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (להלן: "**הנאמן לאגרות החוב (סדרה 11)**"), אשר החברה התקשרה עמו בשטר נאמנות מיום 7 בספטמבר 2025. שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11) מצ"ב כנספח לדוח הצעת המדף (סדרה 11) המקורי, אשר נכלל כאן על דרך ההפניה (להלן: "**שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11)**").

4.3. לפרטים אודות מנגנון התאמת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה 11) בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב (סדרה 11), ראו סעיף 5.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11) ולפרטים אודות מנגנון התאמת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה 11) במקרה של אי עמידה באמת מידה ראו סעיף 5.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11).

4.4. לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (סדרה 11), לרבות מגבלות על ביצוע חלוקה, ראו סעיפים 4.2 ו-4.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11).

4.5. למועד דוח זה, אגרות החוב (סדרה 11) אינן מובטחות בבטוחה כלשהי.

4.6. לפרטים אודות העילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה 11), ראו סעיף 7 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11).

4.7. לפרטים אודות אפשרות לפדיון מוקדם ומחיקה מן המסחר, ביוזמת החברה, של אגרות החוב (סדרה 11), ראו סעיף 6.1 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11). לטבלאות ריכוז מידע

רלבנטי בשטר הנאמנות ראו בדוח הצעת המדף מיום 7 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-067451).

לפרטים המלאים והמחייבים של אגרות החוב (סדרה 11), ראו שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11) לדוח הצעת המדף (סדרה 11) המקורי (כהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל).

5. **<u>מיסוי וניכיון</u>**

5.1. אגרות החוב (סדרה 11) הונפקו לראשונה ללא ניכיון[3] על פי דוח הצעת המדף (סדרה 11) המקורי (כהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל) הסדרה הורחבה באפריל 2026 ללא ניכיון, ולפיכך אגרות החוב (סדרה 11) נסחרות ללא ניכיון.

5.2. אגרות החוב (סדרה 11) המוצעות מכוח דוח הצעת מדף זה, במחיר מינימאלי לכל 1 ש"ח ערך נקוב (סדרה 11) אשר גבוה מהערך המתואם (קרן וריבית) של אגרות החוב (סדרה 11), שהינו, נכון ליום 21 באוגוסט 2026 כ- 102.15 אג', עבור כל 1 ש"ח ע.נ., ולפיכך ללא ניכיון.

5.3. לפרטים נוספים אודות היבטי מס הקשורים באגרות החוב ראו **<u>נספח א'</u>** לדוח הצעת המדף.

כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה באגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה. התיאור לעיל ובנספח א' בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בהנפקת אגרות החוב על פי דוח זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה לבחון את היבטי המיסוי אשר יחולו עליו הקשורים בהצעת אגרות החוב על פי דוח זה, בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה, בין היתר באמצעות קבלת ייעוץ משפטי מקצועי ספציפי בנושאים האמורים, טרם ההיענות להצעה, בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת מדף. האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעה האמורה או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.

6. **<u>הימנעות מעשיית הסדרים</u>**

6.1. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות-ערך על-פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך אשר רכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

6.2. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

6.3. החברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על דוח הצעת המדף, להימנע מלהתקשר עם צד ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 6.1 לעיל.

7. **<u>דירוג אגרות החוב</u>**

ביום 20 באוגוסט 2026 פורסם דוח דירוג (ראו דוח מיידי מס' אסמכתא: 2026-15-078323, הנכלל

---

[3] להוראות שטר הנאמנות (סדרה 11) למקרה של הנפקת אגרות חוב (סדרה 11) נוספות בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון של אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת, ראו סעיף 3.5 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 11).

בזאת על דרך של הפניה) של אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ (להלן: "**מעלות**") במסגרתו הודיעה מעלות על דירוג "ilA" לאגרות החוב (סדרה 11) שתנפיק החברה באמצעות הרחבת אגרות חוב סדרה קיימת (סדרה 11) בהיקף כולל של עד 350 מיליון ש"ח ע.נ..
ביום 23 באוגוסט 2026 פורסם דוח דירוג עדכני של מעלות לפיו הוא תקף להנפקה של עד 670 מיליון ש"ח ע.נ. (ראו דיווח מיידי מס' אסמכתא: 2026-15-078763, הנכלל בזאת על דרך ההפניה).

אישור חברת הדירוג להכללת הדירוג האמור בדוח הצעת המדף מצורף כ**נספח ב'** לדוח זה.

8. **היתרים ואישורים**

8.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין לפרסום דוח הצעת המדף.

8.2. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה 11) המוצעות על פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

8.3. בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסה, החברה לא נדרשה לעמידה בדרישות ההון העצמי הקבועות בפרק י"ב להנחיות על-פי החלק השני לתקנון הבורסה, שכן מניות החברה רשומות למסחר בבורסה ושוויון של המניות כאמור הינו 200 מיליון ש"ח לפחות.

8.4. **אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.**

9. **תשלום אגרה**

בהתאם להוראות תקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

10. **תמורת ההנפקה**

10.1. התמורה המיידית הכוללת הצפויה לחברה מהנפקת אגרות החוב (סדרה 11) המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, בהנחה של הנפקת הכמות המונפקת המקסימאלית (כהגדרתה בסעיף 1), בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה על-פי דוח הצעת מדף זה, תהיה כמפורט להלן:

התמורה הצפויה ברוטו[4]	**כ-**	**707,358**	**אלפי ש"ח**
בניכוי עמלות התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה[5] בסך של	כ-	4,133	אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות אחרות בסך של	כ-	587	אלפי ש"ח
התמורה הצפויה נטו	**כ-**	**702,638**	**אלפי ש"ח**

10.2. לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

10.3. ייעוד התמורה

התמורה שתתקבל מההצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף זה, מיועדת למיחזור חובות קיימים של החברה ולפעילותה העסקית השוטפת של החברה.

---

[4] בהנחה של הנפקה במחיר המינימאלי ליחידה של הכמות המונפקת 11 המקסימלית.

[5] רכז ההנפקה יקבל סך של 30 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין בגין ריכוז המכרז. המפיצים הרשומים להלן: ברק לאומי חתמים בע"מ ולידר הנפקות (1993) בע"מ (להלן: "**המפיצים**"), יקבלו בקשר להנפקה זו עמלת הפצה והצלחה בשיעור של עד 0.15% מתמורת ההנפקה (ברוטו) בתוספת מע"מ כדין, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. עמלה כאמור תחולק בין המפיצים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת שתשולם למשקיעים המסווגים בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות, ראו סעיף 3.6 לעיל.

עד לשימוש בתמורת ההנפקה, תשקיע החברה את תמורת ההנפקה, ואם וככל שתהיה, בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה כפי שתיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת.

11. **<u>להלן פירוט שינויים ואירועים מהותיים, שחלו בעסקי החברה מיום פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעת המדף</u>**

לפרטים בדבר שינויים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי החברה החל ממועד פרסום תשקיף המדף ביום 30 במאי 2024 ועד פרסום דוח הצעה זה, בהתאם להוראות תקנה 4(א) לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005, ראו בדוחות המיידיים של החברה, לרבות הדוחות הרבעוניים שהגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעה זה ואשר נכללים בו על דרך ההפניה. ניתן לעיין בנוסחם המלא של הדיווחים האמורים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה.

12. **<u>מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר</u>**

הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות הכלולות (במקרים בהם צורפו לדוחות החברה) לכלול חוות דעת על הדוחות הכספיים של החברה ושל החברות הכלולות כאמור, לפי העניין, ניתנה באופן שוטף, בד בבד עם פרסום הדוחות הכספיים העיתיים של החברה.

13. **חוות דעת משפטית**

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

23 באוגוסט 2026

לכבוד
שיכון ובינוי בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **דוח הצעת מדף של שיכון ובינוי בע"מ ("החברה") מיום 23 באוגוסט 2026 ("דוח הצעת המדף")**

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 31 במאי 2024 ("**תשקיף המדף**") ולדוח הצעת המדף, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

(א) הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף תוארו לדעתנו נכונה בדוח הצעת המדף ובתשקיף המדף.

(ב) לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף בדרך המתוארת בו ובתשקיף המדף.

(ג) לדעתנו, הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף ובתשקיף המדף.

אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

שרון ורקר שגיא, עו"ד ספיר הופטמן-רוס, עו"ד

גורניצקי ושות', עורכי דין

נספח א' - הוראות מיסוי נוספות

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך אשר עשויים להיות מוצעים מכוח דוח הצעת מדף זה. ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת המדף, או תיאור ממצה של הוראות חוקי המס שעשויים להיות רלוונטיים לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, ואינן באות במקום ייעוץ משפטי אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע, ולכן אנו ממליצים לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דוח הצעת מדף זה לפנות לקבלת ייעוץ משפטי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ניירות הערך המוצעים.

מטרת האמור בסעיף זה היא לתת סקירה כללית בלבד על מיסוי ניירות ערך נסחרים, הוא אינו עוסק במקרים פרטניים ומתבסס על דיני המס כפי שהם נכונים למועד דוח הצעת מדף זה ואינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה של הוראות החוק והתקנות או הצווים מכוחו, או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בו ואינו בא במקום ייעוץ משפטי בנדון אותו יש לקבל בהתאם לנתוניו המיוחדים של כל משקיע. כמו כן, שינוי בדיני המס או בפרשנות דיני המס עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאות שונות.

בשנים האחרונות נערכו מספר תיקונים אשר שינו באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("**הפקודה**"), הנוגעות למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. כמו כן, במועד פרסום דוח הצעת מדף זה, טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקונים האמורים.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, החל ממועד דוח הצעת מדף זה ייתכנו שינויים תחיקתיים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים.

האמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאינם "תושב ישראל לראשונה" ו-"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה. יצויין, כי ביחס ליחיד שהיה "תושב ישראל לראשונה" ו- "תושב חוזר ותיק", כהגדרת מונחים אלה בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת יעוץ פרטני לשם בחינת כללי המס שיחולו עליהם ביחס להשקעה באגרות החוב המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה. כמו כן יצויין, כי ביחס למשקיעים אשר יחשבו כ"בעלי שליטה"[6] או כ"בעלי מניות מהותיים"[7], כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן, ההתייחסות לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ כפי שהיא מובאת להלן מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

לפי הדין הקיים במדינת ישראל כיום, חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על פי דוח הצעת מדף זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

---

[6] כהגדרת מונח זה בסעיף 3(ט) לפקודה.

[7] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה, לעניין זה ראו ה"ש 8 להלן.

1. **<u>כללי</u>**

1.1. ביום 25 ביולי 2005 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 ("**התיקון**"), אשר פורסם ברשומות ביום 10 באוגוסט 2005 (ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2006). התיקון שינה באופן ניכר את הוראות הפקודה, הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה, לרבות אגרות חוב.

1.2. בנוסף, ביום 29 בדצמבר 2008 אישרה הכנסת את תיקון 169 לפקודה, אשר פורסם ברשומות ביום 31 בדצמבר 2008 (ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2009), וחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך ואגרות חוב הנסחרים בבורסה.

1.3. ביום 6 בדצמבר 2011 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("**החוק לשינוי נטל המס**"). בהתאם לחוק לשינוי נטל המס אשר נכנס לתוקף החל משנת 2012, נקבעה, בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ- 20% ל- 25%, ולגבי "בעל מניות מהותי"[8] מ-25% ל-30%. שיעור המס על אפיקים לא צמודים נותר ללא שינוי בשיעור 15%.

1.4. ביום 6 באוגוסט 2012 אישרה הכנסת את החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, אשר כלל את תיקון מספר 195 לפקודה, אשר פורסם ברשומות ביום 13 באוגוסט 2012 (ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2013). במסגרת התיקון הנ"ל נוסף סעיף 121ב לפקודה, שתוקן ביום 29 בדצמבר 2016, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("**חוק ההתייעלות הכלכלית**") ונכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2017), אשר קובע כי יחיד (תושב ישראל ותושב חוץ) יהיה חייב במס נוסף בשיעור של 3% על חלק הכנסתו השנתית החייבת העולה על הסכום שנקבע בהוראות סעיף 121ב לפקודה והמתעדכן מידיי שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. ביום 26 בדצמבר 2024 עודכן סעיף 121ב לפקודה פעם נוספת במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת עדכוני מס ומס יסף), התשפ"ה-2024 (להלן: "**תיקון 276**")). סעיף 121ב המעודכן קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2026 עלתה על 721,560 שקלים חדשים (ככלל הסכום מתעדכן מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, למעט בשנים 2025 עד 2027 כאמור בתיקון 276), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 3% נוספים על האמור לעיל. לעניין סעיף 121ב לפקודה, "הכנסה חייבת" הינה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה וכמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 ("חוק מיסוי מקרקעין"), ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, כאשר במקרה בו השבח נוצר ממכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, רק אם שווי מכירתה עולה על 5,385,285 שקלים חדשים (לשנת 2026) והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין. כמו כן, נקבע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים (כדוגמת הכנסה מרווח הון, מריבית, מדיבידנד, מדמי שכירות וממכירת זכויות במקרקעין שאינם הכנסה מעבודה או מעסק או מיגיעה אישית), החל משנת המס

---

[8] יחיד המחזיק, במישירין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו אולם יש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר-בני-האדם, ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה) בחברה (להלן: "**בעל מניות מהותי**"), במועד מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו למועד המכירה כאמור.

2025, עלתה על סך של 721,560 ₪, יהיה חייב במס נוסף בשיעור של 2% (במצטבר 5%) על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על התקרה כאמור (להלן: "**מס יסף**"). בנוסף, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית אשר כלל את תיקון מספר 216 לפקודה, הופחת שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, ב-1% (ל-24%) החל מיום 1 בינואר 2017 וב-1% נוסף (ל-23%) החל מיום 1 בינואר 2018.

1.5. ביום 5 באוגוסט 2013 פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, אשר כלל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי, ובמסגרתו, בין היתר, צומצמו הוראות הפטור ממס לתושבי חוץ על רווח הון במכירת מניות חברה תושבת ישראל, כך שהפטור לא יחול על מכירת מניות של חברה תושבת ישראל שעיקר שווי נכסיה היא זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, או שעיקר שווי הנכסים בהחזקתה משקפים זכויות לניצול משאבי טבע בישראל, זכות שימוש במקרקעין וזכות הנאה מפירות המקרקעין בישראל.

2. <u>רווח הון ממכירת ניירות הערך</u>

2.1. בהתאם להוראות סעיף 91 לפקודה, רווח הון במכירת אגרת חוב שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן, שאינה נקובה במטבע חוץ, ושערכה אינו צמוד למטבע חוץ, על ידי יחיד תושב ישראל אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" והיחיד לא תבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך יחויב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים (15%), או בשיעור של עשרים אחוזים (20%) לעניין "בעל מניות מהותי" (כהגדרת מונח זה כפי שתוארה לעיל) ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.

2.2. כמו-כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (30%), עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי הוראות סעיפים 101א(א)(9) ו-101א(ב) לפקודה. שיעורי המס המופחתים כאמור לא יחול לגבי יחיד, שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" או "מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה. במקרה זה יחויב היחיד בשיעור המס השולי בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2026). בנוסף לכל האמור לעיל בעניינו של היחיד, יוטל מס יסף בכפוף להוראות סעיף 121ב לפקודה. חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות הערך בשיעור מס חברות הקבוע בהוראות סעיף 126 לפקודה (23% בשנת 2026).

2.3. בהתאם להוראות סעיף 129ג(א)(1) לפקודה, קרן נאמנות פטורה תהיה פטורה ממס בגין רווח ההון ממכירת ניירות ערך כאמור. קופות גמל וגופים המנויים בהוראות סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת אגרות חוב יחולו שיעורי המס שהיו חלים על רווחים או הכנסות אילו היו מתקבלים על ידי יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בהוראות סעיף 121 לפקודה (בשנת 2025 - עד 47%).

ככלל, תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), כהגדרתו בפקודה, פטור ממס על רווח ההון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל מכוח הוראות סעיף 97(ב2) לפקודה (למעט מק"מ ואג"ח לטווח קצר,

בהתאם להוראות תיקון 186 לפקודה), וזאת אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות אשר נקבעו בהוראות סעיף 97(ב2) לפקודה. היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ואילו נמכר לפני רישומו אזי לא היה תושב החוץ זכאי לפטור במכירתו כמפורט בהוראות סעיף 97(ב3) לפקודה, יחויב חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו נמכר נייר הערך לפני יום רישומו בבורסה (אך לא יותר מרווח ההון במועד המכירה, בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות סעיף 97(ב2) לפקודה). במקרה שהפטור כאמור אינו חל, עשויות לחול הוראות אמנת המס (ככל שקיימת) בין מדינת ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ. ובכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים בישראל.

האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו,[9] או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני אדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם תושב ישראל אחר, בהתאם לקבוע בהוראות סעיף 68א לפקודה.

2.4. <u>ניכוי מס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים</u>

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("**תקנות ניכוי מתמורה**"), בעת חישוב רווח הון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך סחירים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות ("**ניירות סחירים**"), חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה באמצעות חבר הבורסה מס במקור בשיעור של חמישה עשר אחוזים (15%) מרווח ההון בגין אגרות חוב שאינן צמודות למדד. על פי תקנות ניכוי מתמורה, חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות ערך ינכה מס במקור מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, לפי העניין, בשיעור מס חברות הקבוע בהוראות סעיף 126(א) לפקודה (23% בשנת 2026). יצוין כי חייב לא ינכה מס במקור או ינכה מס בשיעור מופחת בכפוף להמצאת אישורי פטור מניכוי מס במקור (או אישור על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת) שיומצאו למנכה מראש ובהתחשב בקיזוז ההפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע. כמו-כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין, המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסויימים), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ניכוי מריבית**"), בכפוף להמצאת האישורים המתאימים על ידם. בנוסף, לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים.

2.5. אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה כאמור.

2.6. ככלל, ככל שאגרות החוב המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי ממס במקור שינוכה בעת מכירתן (לאחר המחיקה) עשוי להגיע לשלושים אחוזים (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת (לרבות אישור על פטור מניכוי מס במקור).

2.7. לעניין ניכוי המס במכירת ניירות ערך על ידי תושב חוץ נקבע כי הוראות תקנות ניכוי מתמורה (כהגדרתן לעיל) לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי (תאגיד בנקאי או חבר בורסה) המשלם למוכר

---

[9] לעניין זה "בעל שליטה" - בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 25%.

שהינו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור. כמו כן, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ, עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המסים, כפוף לאמנות למניעת כפל מס.

3. **<u>שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית ודמי ניכיון מאגרות החוב</u>**

3.1. בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה ובכפוף לאי התקיימותם של תנאי סעיף 125ג(ד) המפורטים להלן, יחיד יהא חייב בשיעור מס שלא יעלה על 15% בגין הכנסותיו מריבית (לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף 3(ה6) לפקודה או דמי ניכיון) שמקורה באגרת חוב שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן, או שהינה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינה צמודה למדד עד למועד הפידיון) ויראו את הכנסתו זאת כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

3.2. בהתאם להוראות סעיף 125ג(ד) לפקודה, שיעורי המס המופחתים כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (1) הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי הוראות סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (2) היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב שעליהן משולמת הריבית; (3) היחיד הוא בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית; (4) היחיד הוא עובד בחברה המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עם החברה, אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין החברה המשלמת; (5) הריבית שולמה מקרן השתלמות לפני שחלפו התקופות האמורות בסעיף 9(16א) או (16ב), או ששולמה מקופת גמל לתגמולים וחלו עליה הוראות סעיף 3(ד); (6) מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור של וועדת הכספים של הכנסת. בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים לעיל, יהא היחיד חייב במס על הכנסתנו מריבית ומדמי ניכיון בשיעור מס שולי החל על היחיד בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה כמפורט לעיל. בנוסף לכל האמור לעיל בעניינו של היחיד, יוטל מס יסף בכפוף להוראות סעיף 121ב לפקודה.

3.3. שיעור המס החל על הכנסות הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) ודמי ניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 9(2) לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף 3(ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה, שמקורן באיגרות חוב נסחרות בבורסה, הינו שיעור מס החברות בהתאם להוראות סעיף 126(א) לפקודה (23% בשנת 2025).

3.4. בהתאם להוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, ריבית או דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל, יהיו פטורים ממס ובלבד שההכנסה אינה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל. הפטור האמור לא יחול על תושבי חוץ, במקרים הבאים: א. תושב החוץ הינו "בעל מניות מהותי" כהגדרתו בהוראות סעיף 88 לפקודה בחבר בני אדם המנפיק; ב. תושב החוץ הינו קרוב (כהגדרתו בפסקה (3) להגדרת "קרוב" בהוראות סעיף 88 לפקודה) של חבר בני אדם המנפיק; או ג. תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עמו, אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי שיעור הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה נקבעו בתום לב ובלי שהושפעו מקיומם של יחסים מיוחדים.

3.5. הפטור האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ, אם תושבי ישראל הם הנהנים או הזכאים

לעשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מההכנסות או מהרווחים של החברה תושבת החוץ או שהינם "בעלי שליטה" בחברה, קרי מחזיקים במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם תושב אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה בשיעור העולה על 25%, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

3.6. ככל שלא יחול הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית ודמי הניכיון בידי תושבי חוץ (יחיד וחבר בני-אדם) שמקורן בניירות הערך, יחויב בהתאם להוראות הפקודה, כמפורט לעיל. כן אפשר שיחולו הוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ, ככל שישנן.

קרן נאמנות פטורה תהא פטורה ממס בגין ריבית המתקבלת בידה. קופות גמל וגופים המנויים בהוראות סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, בהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 9(2) לפקודה ובכפוף להוראות סעיף 3(ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", או מ"עסקה או עסק אקראי בעלי אופי מסחרי", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת.

3.7. לא נקבעה להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור המס השולי המירבי הקבוע בהוראות סעיף 121 לפקודה.

3.8. <u>ניכוי מס במקור מהכנסות מריבית ודמי הניכיון</u>

בהתאם להוראות סעיף 164 ו-170 לפקודה ולהוראות תקנות ניכוי מריבית, שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית (כהגדרתה בתקנות הנ"ל)[10] ודמי הניכיון המשולמים על אגרות חוב נסחרות בבורסה שאינן צמודות למדד או למטבע חוץ, או שהינן צמודות בחלקן לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, כולו או חלקו, או שאינן צמודות למדד עד למועד הפידיון, הינו חמישה עשר אחוזים (15%), וזאת למעט במקרה של יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה כהגדרתו בהוראות סעיף 88 לפקודה או יחיד העובד בחבר בני אדם משלם הריבית ודמי הניכיון או נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים, אז ינוכה ממנו שיעור המס השולי המרבי הקבוע כהגדרתו בהוראות סעיף 121 לפקודה. לגבי חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) ינוכה מס בהתאם לשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (23% בשנת 2025).

יצוין כי לגבי ריבית שמשולמת לתושב חוץ החלות עליה הוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, לא ינוכה מס במקור, בכפוף לתנאי סעיף זה.

תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) אשר אינם פטורים ממס בהתאם להוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, עשויים להיות זכאים לשיעור ניכוי מס מופחת על הכנסות ריבית ודמי ניכיון בהתאם להוראות אמנות למניעת כפל מס שנחתמו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ מקבל הריבית ודמי הניכיון ובכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המסים, ככל שיינתן. ככל ותושבי החוץ לא יוכלו ליהנות מההטבות האמורות לעיל, שיעור ניכוי המס במקור יהיה בהתאם להוראות תקנות הניכוי מריבית כאמור לעיל.

יצוין, כי לפי הנחיית רשות המסים מיום 27 בדצמבר 2010, החל מיום 1 בינואר, 2011, ניכוי המס

---

[10] ריבית - ריבית, הפרשי הצמדה שאינם פטורים על-פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם בהוראות סעיף 9(13) לפקודה ודמי ניכיון.

במקור מריבית ודמי ניכיון המשולמים בגין נייר ערך נסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ינוכה ויועבר לרשות המסים על ידי חבר הבורסה במקום על ידי החברות המנפיקות. החברה תעביר לחברי הבורסה (באמצעות הבורסה) את סכום הריבית ודמי הניכיון ברוטו וכן את המידע שיש ברשותה ביחס למחזיקים ולנייר הערך שמכוחו משולמים הריבית ודמי הניכיון כאמור. במקרה שבו משולמים ריבית ודמי ניכיון לבעל מניות מהותי או ליחיד העובד בחבר בני אדם משלם הריבית ודמי הניכיון או למי שנותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני אדם המשלם את הריבית ודמי הניכיון, החברה תהיה אחראית להשלמת ניכוי המס במקור לשיעור המס המרבי כקבוע בתקנות הניכוי מריבית.

בהתאם להוראות סעיף 2(4) לפקודה וסעיף 125ג לפקודה , דין ניכיון בגין אגרת חוב כדין ריבית החייבת במס ולגביה יחולו כללי ניכוי מס במקור כאמור לעיל. ניכוי המס במקור בגין דמי הניכיון יהא במועדי פידיון קרן אגרת החוב.

בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002, נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: (1) רווח ההון במכירת איגרת החוב אינו פטור ממס; (2) במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו- (3) הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

3.9. <u>קיזוז הפסדים</u>

ככלל, הפסד הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז במקרים שבהם אילו היו נוצרים רווחי הון, אלה היו חייבים במס בידי מקבלם. הפסד הון שנוצר בשנת המס בידי יחיד או חברה בגין מכירת ניירות ערך ואילו היה רווח הון היה מתחייב במס, ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל-3.5) וזאת בהתאם לעקרונות הקבועים בהוראות סעיף 92 לפקודה, לרבות רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר.

הפסד ההון שנוצר בשנת המס ממכירת ניירות ערך יהיה בר קיזוז גם כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד שנתקבלו באותה שנת מס וששולמו בגין אותו נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר, או כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים שהתקבלו באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך האמור אינו עולה על שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה לגבי חבר בני אדם, ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) או 125ג(ב) לפקודה, לפי העניין, לגבי יחיד, באותה שנת מס. קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כנגד רווחי הון (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל- 3.5) או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד כאמור. הפסד הון שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בהוראות סעיף 92(ב) לפקודה, בשנות המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח המס לשנה בה נוצר הפסד. ביום 31 באוגוסט 2011 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, תשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשע"א-2011 (אשר נכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2012). במסגרת התיקון כאמור נקבע, כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות סחירים יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו

בניהולו או מעסקה עתידית שבניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

יש לציין, כי בעקבות החוק לשינוי נטל המס כאמור, המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה הינו 30%, על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי כאמור.

3.10. <u>ניכיון אגרות החוב (סדרה 11) והנפקת אגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרה 11</u>

אגרות החוב (סדרה 11) הונפקו לראשונה על פי דוח הצעת מדף המקורי ללא ניכיון. הסדרה הורחבה באפריל 2026 ללא ניכיון.

אגרות החוב (סדרה 11) נשוא דוח זה מוצעות במחיר מזערי הגבוה מערכן המתואם (קרן וריבית), וצפויות להיות מונפקות ללא ניכיון.

ביום 9 באפריל 2026 קיבלה החברה את אישור רשות המסים כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה 11), ייקבע לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שיהיו ("**שיעור הניכיון המשוקלל**"). החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב (סדרה 11) בשיעור ניכיון שונה משיעור הניכיון של סדרת אגרות החוב שתהיינה במחזור באותה עת. ככל שיונפקו אגרות חוב (סדרה 11) נוספות בעתיד אשר יונפקו בניכיון, החברה תחשב, בהתאם לאותו אישור, לאחר הרחבת הסדרה ולפני רישומן למסחר של אגרות חוב שתונפקנה, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב שיהיו במחזור. החברה מתחייבת כי בדוח פרסום תוצאות ההנפקה ולפני הרישום למסחר לפרסם את שיעור הניכיון בגין ההנפקה כאמור ואת שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפירעון של אותה סדרה, לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון.

לפיכך, יתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אגרות חוב טרם הגדלת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"). נדגיש כי, אישור כאמור לקביעת שיעור ניכיון משוקלל מאת רשות המיסים, ניתן באופן חד פעמי ויעשה בו שימוש לכל הנפקה עתידית, ככל שתתרחש, של אותה סדרת אג"ח (סדרה 11).

ככל ויהיו דמי ניכיון, ובהתאם להוראות סעיף 2(4) לפקודה והוראות סעיף 125ג לפקודה, יראו בדמי הניכיון בגין אגרת חוב כריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור וככל שהחברה תנפיק ניירות ערך בעתיד המוצעים על פי תשקיף המדף, כהגדרת המונח בדוח הצעת המדף, כולם או חלקם, ביחידות הכוללות אגרות חוב שאינן להמרה, החברה תפעל לפי עמדת רשות המסים כפי שתהיה במועד ההנפקה כאמור.

כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה באגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה. התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע ושל אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה. מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ משפטי על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל

ניירות הערך המוצעים.

האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהן נכון למועד דוח הצעת המדף, ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות. בנוסף, כאמור לעיל, ההוראות הכלולות לעיל אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות ואינן באות במקום ייעוץ מקצועי ומשפטי בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

נספח ב' - אישור חברת הדירוג להכללת דוח הדירוג

23 באוגוסט 2026

לכבוד
שיכון ובינוי בע"מ

<u>הנדון: דירוג לאג"ח</u>

הרינו להודיעכם כי S&P מעלות קבעה דירוג 'ilA+' לאג"ח שיונפקו לציבור ע"י שיכון ובינוי בע"מ (להלן: ה"**חברה**") באמצעות הרחבת סדרה 11, בסך של עד 670 מיליון ₪ ע.נ. (להלן: ה"**דירוג**") כפי שפורסם בדוחות הדירוג מיום 20 באוגוסט 2026 ומיום 23 באוגוסט 2026 ("**דוח הדירוג**").

בהתייחס לזאת, ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאיגרות החוב נקבע, בין היתר, על סמך טיוטת דוח הצעת מדף המעודכנת שהתקבלה אצלנו ביום 18 באוגוסט 2026 (להלן: "**טיוטת דוח הצעת המדף**") ועל בסיס מבנה ההנפקה המוצעת וייעוד תמורת ההנפקה שמסרתם לנו.

בכל מקרה בו דוח הצעת המדף כפי שיפורסם (להלן: "**דוח הצעת המדף הסופי**") יכלול שינויים במבנה ההנפקה, במטרת ההנפקה ו/או שינויים אחרים לעומת הנוסח של טיוטת דוח הצעת המדף, או בכל מקרה בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא, שומרת S&P מעלות את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור (להלן: "**(ה)שינויים ו(ה)תוספות**"). אי לכך וכתנאי להסכמתנו להלן, עליכם להודיענו ולהעביר אלינו בכתב פרטים בדבר כל השינויים והתוספות שחלו בדוח הצעת המדף הסופי לעומת טיוטת דוח הצעת המדף שהועברה אלינו וכן בכל השינויים והתוספות האחרים, ככל שחלו. הדירוג וכן הסכמתנו להלן מותנים בקבלת אישור מכם בכתב **<u>לפני</u>** פרסום דוח הצעת המדף כי דוח הצעת המדף הסופי אינו כולל שינויים ותוספות כלשהם לעומת טיוטת דוח הצעת המדף.

בכפוף לאמור לעיל, אנו מסכימים כי דוחות הדירוג ייכללו במלואם בדוח הצעת המדף הסופי כפי שיפורסם, לרבות על דרך ההפניה. כאמור בדוח הדירוג, דוח הדירוג נכון למועד פרסומו של דוח הדירוג.

הסכמתנו בתוקף 14 יום מיום מועד מכתב זה, דהיינו, עד ליום 5 בספטמבר 2026. על החברה להימנע מלכלול את דוחות הדירוג בדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

מובהר כי לצורך קביעת הדירוג, S&P מעלות בוחנת רק היבטים רלוונטיים לצורך הדירוג (בהתאם לשיטות ההערכה שלה) בטיוטת דוח הצעת המדף, ואינה בוחנת את כל האמור בה או בדוח הצעת המדף הסופי או במסמכים נוספים הקשורים בטיוטת דוח הצעת המדף או בדוח הצעת המדף הסופי, לרבות תיאור של מסמכים כאמור בטיוטת דוח הצעת המדף או בדוח הצעת המדף הסופי.

בברכה,

אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ

("S&P מעלות")

חתימות

החברה

שיכון ובינוי בע"מ _____

הדירקטורים

נתנאל ח. סיידוף _____

שרון אבן חיים _____

תומר יעקב _____

שגיא בלשה _____

אורלי זילברמן _____